HABEAS CORPUS 277.643 MARANHÃO

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
PACTE.(S)	: VALDIR RIBEIRO RIOS
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO

HABEAS CORPUS. *PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. RÁDIO COMUNITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA INTERFERÊNCIA NOS SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.*

Relatório

1. *Habeas corpus*, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 25.9.2026, em benefício de Valdir Ribeiro Rios, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.8.2026 a 12.8.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.116.800/MA, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.

O caso

2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.12.2021, pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Caxias/MA, às penas de dois anos de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183 da Lei n. 9.472/1997). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Narrou-se na denúncia:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

> *"No dia 18 de novembro de 2014, em atividade de fiscalização na cidade de Caxias/MA, a Agência Nacional de Telecomunicações constatou o funcionamento de estação de rádio na Travessa Bom Jesus dos Passos, 1349, Castelo Branco, utilizando a frequência modulada (FM 93,7 MHz), sem a devida autorização legal. Assim sendo, VALDIR RIBEIRO RIOS, com vontade livre e consciente, instalou e manteve no ar estação de radiodifusão sonora sem os requisitos técnicos e legais, desenvolvendo clandestinamente atividade de telecomunicação, sem a necessária autorização da ANATEL(fls. 08/07).*
>
> *Por ocasião de fiscalização realizada pela ANATEL no município de Caxias/MA, conforme Relatório de Fiscalização nº 0339/2014/UO101 e Relatório de Análise Espectral 0004MA201453 (fis. 22/24 e 25/26), fora detectada a exploração clandestina de telecomunicação pelos agentes fiscalizadores por meio de análise remota dos espectros de radiofrequência, em funcionamento mediante exploração do serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), utilizando-se a frequência 93,7 MHZ, sem licença de funcionamento para tanto.*
>
> *Na dinâmica da fiscalização, a equipe se dirigiu às instalações localizadas na Travessa Bom Jesus dos Passos, nº 1349, Castelo Branco, Caxias/MA, sendo encontrada a dependência fechada e ausência de representantes, lavrando-se a Qualificação de Atividade Clandestina nº 0009MA20 140053 (fls. 31/32)"* (fls. 7-8, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000120-63.2019.4.01.3702 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 18.4.2023, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para absolver o paciente, em acórdão com a seguinte ementa:

> *"PENAL. PROCESSUAL PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. EXPLORAÇÃO DE RÁDIO CLANDESTINA. DELITO DO ART. 183 DA LEI 9.472/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA AS HIPÓTESES DE RÁDIO COM POTÊNCIA INFERIOR A 25*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

WATTS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA POTÊNCIA DO APARELHO TRANSMISSOR. INTERPRETAÇÃO DOS FATOS A FAVOR DO RÉU. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO DELITIVA.

1. A situação descrita nos autos, exploração de serviço de rádio sem autorização da ANATEL, enquadra-se em atividade de telecomunicação clandestina e, por consequência, configura o delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97.

2. Embora as jurisprudências dominantes sejam no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de Telecomunicações, analisando-se melhor o fato típico descrito no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, bem como o disposto no art. 1º da Lei n. 9.612/1998, deve-se dar novo entendimento à questão da possibilidade de se aplicar a bagatela nos casos de Radiodifusão Comunitária, sem fins lucrativos, cuja potência do aparelho transmissor seja igual ou inferior a 25 watts.

3. Nos casos em que a potência do aparelho transmissor for igual ou inferior a 25 watts, a apenação de tal conduta deve ser punida apenas na esfera administrativa. O direito penal somente deve incidir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não devendo o aparelho punitivo do Estado ocupar-se com lesões de pouca importância, insignificantes e sem adequação social.

4. O Direito Penal é a ultima ratio *do sistema punitivo. A insignificância no campo penal funciona como elemento prévio de identificação do que deve e do que não deve ser objeto de tutela penal.*

5. A doutrina em geral fundamenta o princípio da insignificância na ideia de que o magistrado não deve cuidar de algo que tem mínima afetação ao bem jurídico protegido.

6. A insignificância é entendida como um princípio por ser um vetor interpretativo de toda a teoria do delito e de toda dogmática penal. Afinal, o princípio da insignificância funciona como elemento prévio de aferição da tipicidade material, servindo de orientação para a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

aplicação das regras do Direito Penal e de filtro de contenção à pretensão punitiva do Estado.

7. O fundamento da insignificância como princípio do Direito Penal encontra-se na ausência de lesão significativa a determinado bem jurídico tutelado por norma penal e na falta de proporção entre a conduta praticada e a respectiva pena a ser aplicada.

8. Por ser uma construção doutrinária e jurisprudencial, o princípio da insignificância ganha contornos conceituais a partir da jurisprudência do STF e do STJ.

9. A jurisprudência do STF e do STJ estabeleceu as balizas gerais de aplicação do princípio da insignificância em matéria penal: a) mínima ofensividade da conduta; b) falta de periculosidade da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta; d) lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado.

10. Proliferam no Brasil visões de mundo que idealizam o Direito Penal como o grande elemento de controle social e político da sociedade, quando na verdade as limitações impostas pelos novos desenhos teóricos e institucionais mostram que o Direito Penal não pode, e nem nunca quis, ser a panaceia para a solução de todos os problemas sociais para os quais o direito nem sempre tem ou terá resposta.

11. A capacidade de punir deve estar limitada àquelas situações que causam dano ao Estado, à comunidade. Consequentemente, é preciso impedir a punição daquelas condutas cujo bem jurídico é minimamente afetado ou daqueles fatos e atos socialmente irrelevantes para fins de tipicidade objetiva.

12. Caso em que, revendo posicionamento até então firmado pelo Relator, aplica-se o princípio da bagatela. Na hipótese presente, não foi produzida perícia técnica in loco *para aferir a potência da rádio operada pelo réu, e nem mesmo o relatório de fiscalização ou qualquer outro documento da ANATEL quantificou esse dado. Ausência de informação acerca da potência de saída do transmissor, o que implica na impossibilidade de se afirmar que o equipamento operava acima 25 Watts, de modo a afastar a incidência do princípio da insignificância.*

13. A ausência de informações acerca da potência do aparelho

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

> *transmissor não pode ser interpretada contra o acusado e respaldar uma condenação penal. Ao contrário, a insuficiência probatória autoriza a absolvição, com base no princípio* in dubio pro reo, *que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar a prática do crime. Interpretação dos fatos em favor do réu para acolher a tese defensiva e aplicar o princípio da insignificância penal.*
>
> *14. Apelação provida para absolver o réu da imputação da prática do delito do art. 183 da Lei n. 9.472/97"* (fls. 325-326, e-doc. 2 - grifos nossos).

4. Contra esse julgado o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 2.116.800/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.5.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, deu provimento ao recurso, "*restabelecendo a condenação do réu Valdir Ribeiro Rios, nos exatos termos da sentença de primeiro grau (fls. 242-246), inclusive quanto à pena, ao regime inicial e à substituição por restritivas de direitos*" (fl. 435, e-doc. 2). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 6.8.2026 a 12.8.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:

> *"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA L. Nº 9.472/1997. RADIODIFUSÃO CLANDESTINA. INSIGNIFICÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial do Ministério Público Federal e deu-lhe provimento para reformar acórdão absolutório e restabelecer condenação pelo crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, com pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos e multa.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

2. O acórdão recorrido havia aplicado o princípio da insignificância e, subsidiariamente, o in dubio pro reo, *por ausência de prova técnica da potência do transmissor. O agravante requer a manutenção da absolvição e, subsidiariamente, julgamento colegiado.*

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 em hipóteses de rádio comunitária de baixa potência; (ii) saber se a aferição da potência do transmissor e a prova de lesividade são necessárias para a configuração da tipicidade; (iii) saber se o entendimento sumulado que afasta a insignificância em transmissão clandestina é adequado ao caso de radiodifusão; e (iv) saber se a decisão monocrática incorreu em revolvimento fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de lesividade concreta, razão pela qual não se admite a incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de exploração clandestina de telecomunicações.

5. A clandestinidade, evidenciada pelo funcionamento sem outorga, é suficiente para a subsunção típica, sendo irrelevante a aferição da potência do equipamento para a configuração do crime.

6. O entendimento consolidado que afasta a insignificância em transmissão clandestina por radiofrequência aplica-se aos casos de radiodifusão comunitária, pois a razão de decidir protege o controle do espectro e a regularidade do serviço.

7. A decisão monocrática não revolveu o acervo fático; limitou-se a aplicar a qualificação jurídica das instâncias ordinárias à luz da natureza formal do tipo penal, sem modificação de premissas probatórias.

8. Mantém-se o restabelecimento da sentença de primeiro grau, inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria na via especial.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental não provido" (fls. 158-159, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é objeto do presente *habeas corpus*. A impetrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

sustenta a atipicidade da conduta do paciente, pela incidência do princípio da insignificância.

Alega que "*há nos autos o reconhecimento da Anatel de que o dano potencial da transmissão não se reverteu em dano concreto, portanto, o crime imputado padece de falta de materialidade delitiva, não sendo suficiente apenas a clandestinidade do desenvolvimento da atividade de telecomunicações*" (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que "*este Egrégio STF concedeu a ordem para reconhecer a incidência do Princípio da Insignificância quando ausente laudo que ateste a expressividade concreta da lesão. Nesse sentido é o acórdão do AgReg no HC nº 165577*" (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que, "*no julgamento do HC nº 122.507, esta Suprema Corte decidiu que, quando não comprovada a efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, esse fato demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, ensejando a incidência do Princípio da Insignificância*" (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:

> *"a) seja concedida a medida liminar vez que presentes os requisitos de urgência e plausibilidade jurídica do pedido;*
>
> *b) no mérito, a concessão da presente ordem de* habeas corpus, *mesmo que de ofício, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em virtude da aplicação do Princípio da Insignificância;*
>
> *c) seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral"* (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, **DECIDO**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

6. Razão jurídica assiste à impetrante.

7. Neste *habeas corpus*, a defesa sustenta dever-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e afastado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000120-63.2019.4.01.3702, interposta pela defesa, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso, para absolver o paciente. Ao aplicar-se o princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:

> *"Pois bem. No caso, não foi produzida perícia técnica* in loco *para aferir a potência da rádio operada pelo réu, e nem mesmo o relatório de fiscalização ou qualquer outro documento da ANATEL quantificou esse dado. Ou seja, não há nos autos informação acerca da potência de saída do transmissor, o que implica na impossibilidade de se afirmar que o equipamento operava acima 25 Watts, a afastar a incidência do princípio da insignificância.*
>
> *A ausência de informações acerca da potência do aparelho transmissor não pode ser interpretada contra o acusado e respaldar uma condenação penal. Ao contrário, a insuficiência probatória autoriza a absolvição, com base no princípio* in dubio pro reo, *que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar a prática do crime.*
>
> *Desta forma, é o caso de se interpretar os fatos em favor do réu e reconhecer a incidência do princípio da insignificância em razão das particularidades do caso concreto.*
>
> *Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do réu para absolvê-lo da imputação da prática do delito do art. 183 da Lei n. 9.472/97"* (fls. 321-322, e-doc. 2).

9. No acórdão objeto desta impetração, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.116.800/MA, a Sexta Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

do Superior Tribunal de Justiça considerou o delito do *caput* do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 crime formal de perigo abstrato, sem cogitar da existência ou não de perigo concreto. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:

> *"A decisão monocrática enfrentou questão estritamente jurídica, fixando que o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações configura delito formal de perigo abstrato, razão pela qual a tipicidade independe da demonstração de lesividade concreta ou da aferição técnica da potência do transmissor, e, por conseguinte, não incide o princípio da insignificância.*
>
> *Nessa linha, a Súmula 606/STJ dispõe:*
>
> > *Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.*
>
> *A propósito do tema, esta Corte Superior já decidiu:* (...)
>
> *O agravante sustenta incursão indevida em matéria fático-probatória e ofensa à orientação sumulada, porém tais alegações não infirmam o núcleo decisório, assentado em premissas normativas já estabilizadas nesta Corte Superior.*
>
> *De início, no que diz respeito à apontada violação ao entendimento que veda o revolvimento probatório, a decisão agravada não reexaminou o acervo fático para alterar premissas firmadas pelas instâncias ordinárias; limitou-se a afirmar que, para o tipo penal em discussão, basta a clandestinidade para a subsunção típica, sendo a prova de potência irrelevante à consumação.*
>
> *A insurgência, ao pretender condicionar a tipicidade à medição do transmissor e à demonstração de interferência, busca transmutar elemento jurídico em requisito probatório não previsto, o que contraria a construção consolidada acerca da natureza do art. 183. Nessa perspectiva, a conclusão monocrática preserva a moldura fática delineada e aplica a orientação jurisprudencial dominante.*
>
> *Quanto à incidência do princípio da insignificância, a decisão agravada alinhou-se à compreensão pacífica desta Corte de que o delito*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

> *em questão, por ser de perigo abstrato, não admite filtragem por bagatela, ainda que se cuide de radiodifusão de baixa potência. A distinção proposta pelo agravante, ao restringir a Súmula 606 do Superior Tribunal de Justiça aos casos de internet, não se sustenta, porque a ratio do enunciado e dos precedentes que o informam repousa na proteção do controle do espectro radioelétrico e na presunção de periculosidade decorrente da operação clandestina, aplicável igualmente às transmissões por rádio comunitária.*
>
> *A jurisprudência das Turmas criminais tem reiterado que a instalação e funcionamento sem outorga inviabilizam o regime de autorização e fiscalização, dispensando a prova de dano e afastando a insignificância.*
>
> *No mesmo sentido, os julgados referidos na decisão agravada comprovaram a uniformidade do entendimento quanto à tipicidade da radiodifusão clandestina independentemente da potência e à não incidência do princípio da insignificância. A invocação de decisões que apontam cenário excepcional não altera o entendimento desta Corte quanto ao delito previsto na legislação de telecomunicações, pois a orientação dominante afasta a necessidade de aferição técnica e reconhece a presunção legal de risco nas hipóteses de clandestinidade"* (fls. 462-464, e-doc. 2).

10. Não se pode perceber a tipicidade penal como o exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, faz-se necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar-se a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, "*para a incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada*" (HC 109.739, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 14.2.2012).

12. Na espécie vertente, a análise dos documentos que instruem o pedido e dos demais argumentos articulados na inicial evidencia a presença dos requisitos essenciais à incidência desse princípio, sendo determinante, para o deslinde de controvérsia como a dos autos, o relevo do bem jurídico tutelado diante da específica situação cuidada.

13. Ao prestar informações à autoridade policial, a Anatel afirmou que, *"no que se refere à interferência prejudicial, tem-se, ao menos* a priori, *a sua não constatação em relação às entidades fiscalizadas, não obstante a exploração clandestina do serviço traga sempre em seu bojo a iminência de tal situação"* (fl. 35, e-doc. 2).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao aplicar o princípio da insignificância na espécie, assentou que "*não foi produzida perícia técnica* in loco *para aferir a potência da rádio operada pelo réu, e nem mesmo o relatório de fiscalização ou qualquer outro documento da Anatel quantificou esse dado*".

14. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, "*Ausente laudo que ateste a expressividade concreta da lesão e havendo indícios de sua inexpressividade, deve incidir o princípio da insignificância, a autorizar a concessão da ordem*" (HC n. 161.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020). Neste sentido, por exemplo:

"HABEAS CORPUS. *PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a provocar lesão ou por em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sendo irrelevantes as consequências do fato. Esse fato não tem importância na seara penal, incidindo, na espécie, o princípio da insignificância, reduzindo-se o espaço jurídico de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, tornando atípico o fato denunciado.

2. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A natureza subsidiária e fragmentária do direito penal impõe somente seja ele adotado quando outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedentes.

3. Ordem concedida" (HC n. 126.592, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS *CONCEDIDO DE OFÍCIO. RÁDIO COMUNITÁRIA. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida de ofício para absolver o recorrente. 2. Ausência de comprovação de que o equipamento apreendido, de fato, causasse lesão ou ameaça de lesão a outros serviços de telecomunicações. 3. A reiteração delitiva não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido"* (RE n. 1.248.361-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).

"Habeas Corpus. *Penal. Desenvolvimento de atividades*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

> *clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio 'era basicamente constituída de conteúdo evangélico' (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida*" (HC 122.507, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).

15. Consideradas as circunstâncias específicas do caso, tem-se por aplicável a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso.

16. Pelo exposto, **concedo o *habeas corpus*, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, restabelecer o acórdão absolutório proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na Apelação Criminal n. 0000120-63.2019.4.01.3702.**

Oficie-se ao juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Caxias/MA (Processo n. 0000120-63.2019.4.01.3702), ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Apelação n. 0000120-63.2019.4.01.3702) e ao Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18

Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 2.116.800/MA), para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2026.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DF4-2008-9D42-8114 e senha 52D7-FEAB-6553-AC18